FCE// ADVOGADOS

GUIA GRATUITO · ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Parcelas atrasadas do imóvel financiado

O que acontece da intimação do cartório ao leilão, e o que ainda é possível fazer em cada fase

Fábio de Castro Emerim
Advogado · OAB/RS 88.912 · FCE Advogados (OAB/RS 15.656)
Novo Hamburgo/RS · fceadvogados.com.br

ATUALIZADO EM OUTUBRO/2026

ANTES DE COMEÇAR

Para quem é este guia

Este material foi escrito para quem tem um imóvel financiado ou dado em garantia, está com parcelas atrasadas e não sabe direito o que vem pela frente. Também serve para quem já recebeu uma intimação do cartório, viu a propriedade passar para o nome do banco ou encontrou o próprio imóvel anunciado em um site de leilão.

A ideia é simples: explicar, em linguagem do dia a dia, como funciona o caminho entre a parcela atrasada e o leilão, quais documentos aparecem em cada fase e o que costuma ser possível fazer em cada momento.

> **Como usar.** Se você está com pressa, vá direto ao capítulo 2, "A linha do tempo", e depois ao quadro "Onde você está agora?", no final. Eles mostram em que fase o seu caso está e o que merece atenção primeiro.

Atualizado em outubro/2026. Este guia tem caráter informativo, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Provimento 205/2021. Ele não substitui a análise do seu contrato e dos seus documentos, e nada aqui é promessa de resultado: cada caso depende dos prazos, das datas e do que está escrito na matrícula e no contrato.

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

1 Primeiro, entenda o seu contrato

2 A linha do tempo: da parcela atrasada ao leilão

3 A intimação do cartório

4 Depois da consolidação: o que muda

5 Os leilões e o que vem depois

6 Sete erros que custam caro

7 Checklist de documentos

8 Perguntas rápidas

9 Onde você está agora?

+ Simulador: quanto do seu imóvel está em jogo

CAPÍTULO 1

Primeiro, entenda o seu contrato

Antes de qualquer decisão, é preciso saber qual é a garantia do seu financiamento. É ela que define o caminho que o credor vai seguir.

O que é alienação fiduciária

Na maior parte dos financiamentos imobiliários feitos no Brasil, o imóvel é dado em **alienação fiduciária**, regulada pela Lei 9.514/1997. Na prática, isso quer dizer que, enquanto a dívida não é quitada, a propriedade do imóvel fica registrada em nome do banco (o credor fiduciário). Você, que comprou, fica com a posse: mora no imóvel, usa, aluga, mas a propriedade plena só passa para o seu nome quando a última parcela é paga.

Esse modelo permite que a cobrança aconteça **sem processo judicial**, pelo Cartório de Registro de Imóveis. Por isso tudo pode andar mais rápido do que muita gente imagina.

Como saber se o seu caso é esse

- **Contrato:** procure as expressões “alienação fiduciária”, “credor fiduciário” ou “Lei 9.514/97”.
- **Matrícula do imóvel:** peça uma certidão atualizada no Registro de Imóveis. A alienação fiduciária aparece registrada, com o nome do banco.
- **Empréstimo com garantia de imóvel** (o chamado “home equity”) também costuma usar alienação fiduciária, mesmo que o imóvel já fosse seu antes.

> **E se for hipoteca?** A hipoteca é outra forma de garantia, em que a propriedade continua no seu nome. Ela segue regras próprias, que também foram alteradas pela Lei 14.711/2023 (o “Marco Legal das Garantias”). Este guia trata da alienação fiduciária; se o seu contrato fala em hipoteca, o caminho é diferente.

CAPÍTULO 2

A linha do tempo: da parcela atrasada ao leilão

Cada fase tem um documento típico. Os prazos variam, e às vezes tudo acontece em poucos meses: **não espere a próxima fase para agir**.

1. **Parcelas em atraso**
   O banco envia avisos e cobranças. A negociação direta costuma ser mais simples nesta fase.

2. **Intimação do cartório**
   O Registro de Imóveis intima você a pagar as parcelas vencidas e os encargos em **15 dias**. É o momento mais importante de todo o processo.

3. **Consolidação da propriedade**
   Se o valor não é pago no prazo, o banco pede ao cartório que a propriedade fique definitivamente em nome dele. Isso é averbado na matrícula.

4. **Primeiro e segundo leilão**
   Depois da consolidação, o banco é obrigado a levar o imóvel a leilão público. Você deve ser comunicado das datas, horários e locais.

5. **Arrematação**
   Alguém compra o imóvel no leilão, ou o banco fica com ele se não houver lance suficiente.

6. **Desocupação e acerto de contas**
   Quem arrematou pode pedir a desocupação. Se o leilão render mais do que a dívida, existe um saldo a ser devolvido.

CAPÍTULO 3

A intimação do cartório

É a “última chamada” antes de o banco poder ficar com a propriedade. Ela merece atenção imediata.

O que é

É um documento do Registro de Imóveis, entregue normalmente por um oficial do cartório, que informa o valor em atraso e dá um prazo de 15 dias para o pagamento (a chamada “purgação da mora”). Pagando dentro do prazo, o contrato continua normalmente.

O que conferir na intimação

- **A data em que você foi intimado:** é dela que o prazo começa a contar. Anote.
- **O valor cobrado:** veja quais parcelas estão incluídas e quais encargos, juros, multas e despesas foram somados.
- **Quem foi intimado:** se houver mais de um devedor no contrato (por exemplo, um casal), cada um deve ser intimado.
- **Onde e como pagar:** o pagamento é feito na forma indicada pelo cartório. Guarde todos os comprovantes.

> **Evitar o oficial não resolve.** Se você não for encontrado, a lei permite a intimação por hora certa e, em certos casos, por edital. O prazo corre do mesmo jeito, e você pode nem ficar sabendo a tempo.

E se eu não tiver o valor todo?

Entenda exatamente o que está sendo cobrado, verifique se há espaço para acordo com o banco e reúna os documentos. As alternativas costumam ser mais amplas antes da consolidação do que depois dela.

CAPÍTULO 4

Depois da consolidação: o que muda

Com a consolidação averbada na matrícula, a propriedade passa a ser plena do banco. Mas o caminho ainda não terminou.

O que muda

A partir da consolidação, o banco não está mais apenas cobrando parcelas: ele passa a ter o dever de levar o imóvel a leilão público. A conta também muda, porque passam a entrar despesas como o imposto de transmissão (ITBI) que o banco paga para consolidar e os custos do leilão.

O que ainda pode existir

- **Comunicação dos leilões:** a lei prevê que o devedor seja comunicado das datas, horários e locais dos leilões, por correspondência nos endereços do contrato, inclusive por e-mail. Mantenha seus endereços atualizados com o banco.
- **Direito de preferência:** até a data do segundo leilão, o antigo devedor tem preferência para comprar o imóvel de volta, pagando a dívida e as despesas previstas em lei.
- **Negociação:** o banco não é obrigado a aceitar acordo, mas negociações acontecem, inclusive nesta fase.
- **Revisão do procedimento:** se alguma etapa não seguiu a lei (uma intimação mal feita, uma comunicação que não chegou), isso pode ser discutido. Cada caso precisa ser analisado com os documentos em mãos.

> **Acompanhe a matrícula.** Uma certidão atualizada mostra se a consolidação já foi averbada e em que data. Muita gente descobre a fase em que está só quando pede esse documento.

CAPÍTULO 5

Os leilões e o que vem depois

São dois leilões, com regras de valor mínimo diferentes. O que acontece neles influencia até o dinheiro que pode voltar para você.

Primeiro e segundo leilão

No primeiro leilão, o valor mínimo de lance tem como referência o valor do imóvel. Se ninguém der lance suficiente, acontece o segundo leilão, em que o mínimo tem como referência a dívida e as despesas. As regras exatas de cada valor dependem da lei vigente e da data do contrato, e o edital do leilão deve informar tudo isso.

O saldo do leilão

Se o imóvel for vendido por mais do que a dívida e as despesas, a diferença pertence ao antigo devedor e deve ser devolvida a ele. Muita gente não sabe disso e deixa de receber. Guarde o edital, o resultado do leilão e os comprovantes do que você já pagou.

E a moradia?

Depois do leilão, quem arrematou, ou o banco, pode pedir a desocupação do imóvel, inclusive na Justiça. A lei também prevê a cobrança de um valor pela ocupação do imóvel no período posterior à consolidação. Por isso, quem continua morando no imóvel deve se planejar e entender a própria situação com antecedência, em vez de esperar a notificação de desocupação.

CAPÍTULO 6

Sete erros que custam caro

1. **Deixar a intimação na gaveta.**
   Os 15 dias passam rápido e são o melhor momento para agir.

2. **Fugir do oficial do cartório.**
   A intimação acontece de outras formas e você perde a chance de reagir a tempo.

3. **Pagar parte da dívida sem registro.**
   Todo pagamento precisa de comprovante e de clareza sobre o que foi quitado.

4. **Acreditar em quem garante que vai "cancelar o leilão".**
   Ninguém pode prometer resultado. Desconfie de promessas fáceis e de cobranças antecipadas para "parar o leilão".

5. **Não atualizar o endereço com o banco.**
   As comunicações dos leilões vão para os endereços do contrato.

6. **Esperar o segundo leilão para se mexer.**
   Algumas alternativas, como o direito de preferência, têm prazo.

7. **Sair do imóvel e esquecer o saldo.**
   Se o leilão render mais do que a dívida, a diferença é sua.

CAPÍTULO 7

Checklist de documentos

Com estes documentos em mãos, qualquer análise do seu caso fica mais rápida e mais segura.

- [ ] Contrato de financiamento ou de empréstimo com garantia, com todos os aditivos
- [ ] Certidão atualizada da matrícula do imóvel
- [ ] Intimação do cartório, com o envelope ou o comprovante de entrega, se houver
- [ ] Extrato do financiamento e boletos das parcelas
- [ ] Comprovantes de todos os pagamentos feitos, inclusive parciais
- [ ] E-mails, cartas, mensagens e propostas de acordo trocados com o banco
- [ ] Comunicações sobre as datas dos leilões
- [ ] Edital do leilão (normalmente no site do leiloeiro)
- [ ] Notificação de desocupação, se já houver

> **Dica:** fotografe tudo e guarde em uma pasta no celular, em ordem de data. Isso economiza tempo justamente quando ele é mais curto.

CAPÍTULO 8

Perguntas rápidas

Atrasei uma parcela. O banco já pode leiloar?

Não de imediato. Antes, é preciso haver a intimação pelo cartório e o prazo para pagamento. Só depois, sem pagamento, vem a consolidação e então os leilões.

Posso negociar diretamente com o banco?

Sim, em qualquer fase. Peça tudo por escrito e não pague nada sem entender exatamente o que está sendo quitado.

Meu imóvel apareceu em um site de leilão. E agora?

Confira a matrícula, o edital e as datas. Verifique se o site e o leiloeiro são oficiais: existem golpes com falsos leilões.

Posso continuar morando no imóvel?

Até a desocupação, sim, mas a lei prevê cobrança pela ocupação depois da consolidação e a desocupação pode ser pedida após o leilão.

Se o banco ficar com o imóvel, ainda devo alguma coisa?

Depende das regras aplicáveis ao seu contrato e do resultado dos leilões. É um ponto a ser analisado caso a caso.

Como sei se sobrou saldo para mim?

Compare o valor da arrematação, informado no resultado do leilão, com a dívida e as despesas apresentadas pelo banco. Se houver diferença a seu favor, ela deve ser devolvida; não deixe para depois.

CAPÍTULO 9

Onde você está agora?

Encontre a sua situação e veja o que merece atenção primeiro.

SUA SITUAÇÃO	O QUE FAZER PRIMEIRO
Parcelas atrasadas, sem intimação	Levantar o valor exato da dívida e conversar com o banco por escrito.
Recebi a intimação do cartório	Anotar a data, conferir o valor e decidir dentro dos 15 dias.
O prazo da intimação passou	Pedir a matrícula atualizada para ver se a consolidação já foi averbada.
A propriedade está no nome do banco	Acompanhar as comunicações dos leilões e avaliar o direito de preferência.
Já tem data de leilão	Ler o edital, conferir as datas e reunir todos os documentos.
O imóvel foi arrematado	Planejar a saída e verificar se existe saldo a receber.

Em qualquer fase, o mais importante é a mesma coisa: entender os prazos e os documentos do seu caso o quanto antes.

FERRAMENTA GRATUITA

Quanto do seu imóvel está em jogo?

Antes de decidir qualquer coisa, vale enxergar em números o que você já construiu no imóvel e o que pode perder em cada cenário.

No site do escritório há um simulador gratuito que faz essa conta a partir de valores aproximados do seu financiamento. Em poucos minutos ele mostra:

- **Quanto você já pagou** e quanto disso virou patrimônio seu (entrada e amortização) e quanto foi para os juros;
- **Seu patrimônio no imóvel hoje**, descontada a dívida com o banco e as despesas estimadas;
- **O que sobraria para você** se o imóvel for vendido no 1º leilão, no 2º leilão ou se não houver lance;
- **Quanto custaria continuar morando** no imóvel depois de perdê-lo, com a taxa de ocupação prevista em lei, em 6, 12 e 24 meses.

O que ter em mãos

Valor aproximado do imóvel hoje, mês e ano da assinatura, valor na compra e entrada (incluindo o FGTS), prazo, tipo de parcela (SAC ou Price), valor da parcela, quantas estão em atraso e, se souber, o saldo devedor que aparece no extrato.

Aponte a câmera do celular ou acesse:
fceadvogados.com.br/calculadora

A simulação é informativa e usa regras gerais da Lei 9.514/1997 e médias do Banco Central. O resultado real depende do contrato, das datas e do valor de avaliação de cada caso.



SOBRE O AUTOR

Fábio de Castro Emerim

Advogado (OAB/RS 88.912), sócio da FCE Advogados (OAB/RS 15.656), em Novo Hamburgo/RS. Atua desde 2013 na defesa de pessoas e empresas em execuções cíveis e, desde 2017, em contencioso tributário e execução fiscal. Hoje o escritório se dedica a leilões de imóveis: de um lado, quem tem imóvel financiado em risco de consolidação ou leilão; de outro, quem quer arrematar com segurança.

FCE Advogados
Rua Araguaia, 509, Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS
fceadvogados.com.br · (51) 99206-8037
atendimento@fceadvogados.com.br

Mais guias gratuitos em fceadvogados.com.br/guia